



[Главная](#) > [Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г. N 3517-I \(с изменениями и дополнениями\) \(утратил силу\)](#) > [Раздел IV. Исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец \(ст.ст. 10 - 14\)](#) > [Статья 13. Предоставление права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца](#)

Статья 13. Предоставление права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца

Статья 13. Предоставление права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца

1. Любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать запатентованное изобретение, полезную модель, промышленный образец лишь с разрешения патентообладателя (на основе лицензионного договора). По лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого изобретения, полезной модели, промышленного образца в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные договором.

Об условиях лицензионных договоров о принадлежащих Российской Федерации правах на результаты научно-технической деятельности см. [постановление](#) Правительства РФ от 17 ноября 2005 г. N 685

О возмещении затрат лицензиата по изготовлению опытных образцов, их испытанию и корректировке документации перед промышленным применением изобретения см. [письмо](#) Департамента налоговой политики Минфина РФ от 25 июля 2000 г. N 04-02-11

При исключительной лицензии лицензиату передается право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в пределах, предусмотренных лицензионным договором, заключенным между лицензиаром и лицензиатом.

ли
пр
ПО
все
пр

Мы обрабатываем л
улучшения и обеспе
можете запретить о
[ознакомьтесь с усло](#)



СОЦРЕКЛАМА

Она спросила:
«На небе
холодно?» Жуть.

→ savethedream.ru

[Узнать больше](#)

ением за
передаваемой

аналитики в целях
иний и обзоров. Вы
луйста,

[Принять](#)

2. Патентообладатель может подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявление о предоставлении любому лицу права на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца (открытая лицензия). Размер патентной пошлины за поддержание патента в силе уменьшается в этом случае на 50 процентов начиная с года, следующего за годом публикации федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений о таком заявлении. Лицо, изъявившее желание использовать указанные изобретение, полезную модель или промышленный образец, обязано заключить с патентообладателем договор о платежах. В случае, если патентообладатель в течение двух лет с даты такой публикации не получал предложений в письменной форме о заключении договора о платежах, по истечении двух лет он может подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности ходатайство об отзыве своего заявления. В этом случае патентная пошлина за поддержание патента в силе подлежит доплате за период, прошедший с даты публикации сведений о заявлении, и в дальнейшем уплачивается в полном размере. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности осуществляет публикацию сведений об отзыве заявления.

См. [Правила](#) подачи и рассмотрения заявления патентообладателя о предоставлении права на открытую лицензию и публикации сведений о таком заявлении, утвержденные Роспатентом 30 ноября 1994 г.

3. Заявитель, являющийся автором изобретения, при подаче заявки на выдачу патента на изобретение может приложить к ее документам заявление о том, что в случае выдачи патента он обязуется передать исключительное право на изобретение (уступить патент) на условиях, соответствующих установившейся практике, лицу, первому изъявившему такое желание и уведомившему об этом патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, - гражданину Российской Федерации или российскому юридическому лицу. При наличии такого заявления патентные пошлины, предусмотренные настоящим Законом, в отношении заявки на изобретение и патента, выданного по такой заявке, не взимаются. Федеральный орган исполнительной

Мы обрабатываем локальные данные браузера и используем инструменты аналитики в целях улучшения и обеспечения работоспособности сайта, статистических исследований и обзоров. Вы можете запретить обработку указанных данных в настройках браузера. Пожалуйста, [ознакомьтесь с условиями их обработки](#).

Принять

уплатить все патентные пошлины, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель). В дальнейшем патентные пошлины уплачиваются в установленном порядке.

Для регистрации федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности договора о передаче исключительного права на изобретение (уступке патента) к заявлению о регистрации договора должен быть приложен документ, подтверждающий уплату всех патентных пошлин, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель). В случае, если в течение двух лет с даты публикации сведений о выдаче такого патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не поступило уведомление в письменной форме о желании заключить договор о передаче исключительного права на изобретение (уступке патента), по истечении двух лет патентообладатель может подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности ходатайство об отзыве своего заявления. В этом случае патентные пошлины, которые предусмотрены настоящим Законом и от уплаты которых заявитель (патентообладатель) был освобожден, подлежат уплате. В дальнейшем патентные пошлины уплачиваются в установленном порядке. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности осуществляет публикацию в официальном бюллетене сведений об отзыве указанного заявления.

См. [Положение](#) об официальных изданиях Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, утвержденное приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 1 ноября 2004 г. N 72

4. В интересах национальной безопасности Правительство Российской Федерации имеет право разрешить использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с его уведомлением об этом в кратчайший срок и выплатой ему соразмерной компенсации.

5. Лицензионный договор на использование запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного образца подлежит регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Патентообладатель

Мы обрабатываем локальные данные браузера и используем инструменты аналитики в целях улучшения и обеспечения работоспособности сайта, статистических исследований и обзоров. Вы можете запретить обработку указанных данных в настройках браузера. Пожалуйста, [ознакомьтесь с условиями их обработки](#).

Принять

<< Статья 12.
Право преждепользования

Статья 14. >>
Нарушение патента

Содержание
Патентный закон РФ от 23
сентября 1992 г. N 3517-I (с
изменениями и дополнениями)
(утратил силу)

Система ГАРАНТ

Информационно-правовое обеспечение
ГАРАНТ включает широкий круг инструментов
и полезных сервисов для специалистов
различных областей.

Демо-доступ на 3 дня

Узнайте подробнее о наполнении
профессиональных комплектов и стоимости
информационного обеспечения.

Аналитика

15 мая 2026 **Налоги и бухучет**

Истребование документов при камеральных проверках: пределы прав налогового органа и ошибки практики

8 мая 2026 **Общество**

Как развести костер на даче, в лесу, парке и не получить штраф

5 мая 2026 **Бизнес**

Правила бронирования отелей: что изменилось для гостей в 2026 году

30 а 0000 177

"Ц Мы обрабатываем локальные данные браузера и используем инструменты аналитики в целях
улучшения и обеспечения работоспособности сайта, статистических исследований и обзоров. Вы
можете запретить обработку указанных данных в настройках браузера. Пожалуйста,
ознакомьтесь с условиями их обработки.

Тар

29 а

Принять

Что изменится в России с 1 мая 2026 года: многодетным сохраняют единое пособие при превышении дохода, систематизируют тарифы за переводы по СБП, некоторые долги физлиц спишут

Все статьи

Новости

15 мая 2026 19:11 Бизнес

Маркетплейсы обяжут предоставлять партнерам-самозанятым преференции

Это могут быть скидки на услуги, снижение комиссионного вознаграждения, рекламные бонусы, компенсации части страховых взносов и др.

15 мая 2026 18:08 Труд

Работодателей заставят заключать договор на указанных в оффере условиях

Речь идет о законодательном закреплении понятия "гарантированное предложение о трудоустройстве".

15 мая 2026 17:53 Социальная сфера

Пособие по уходу за ребенком хотят поднять до регионального прожиточного минимума

Согласно новому законопроекту, выплата до 1,5 лет не опустится ниже стоимости жизни в конкретном субъекте РФ.

15 мая 2026 17:19 Судебная практика

КС РФ защитил права приемных родителей на отпуск по уходу за детьми до трех лет

Суд признал наличие у сотрудницы федеральной противопожарной службы гарантии на отдых, аналогичной предоставляемой опекунам.

15 мая 2026 16:50 Социальная сфера

Разрешение заниматься народной медициной должны аннулировать при осуждении ИП

Такое правило актуально для случаев, когда имел место доказанный факт причинения вреда здоровью пациента.

15 мая 2026 16:17 Налоги и бухгалтер

Депутаты предложили освободить Героев Труда от налога на имущество физлиц

Льготу планируют распространить на квартиры, дома, гаражи и др.

Все новости

5

Друг

13.01.2

Проек
измен
охотни

Мы обрабатываем локальные данные браузера и используем инструменты аналитики в целях улучшения и обеспечения работоспособности сайта, статистических исследований и обзоров. Вы можете запретить обработку указанных данных в настройках браузера. Пожалуйста, [ознакомьтесь с условиями их обработки](#).

Принять

нии
ного

28.11.2025 02:26

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 23.10.2025 N Ф08-5887/25 по делу N А61-3078/2024

27.11.2025 18:51

Приложение N 4. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.09.2025 N 591/пр "О внесении изменения в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.10.2023 N 725/пр"

27.11.2025 18:39

Приказ Федеральной службы государственной статистики от 02.12.2022 N 891 "Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации...

27.11.2025 18:38

Статья 2. Федеральный закон от 05.12.2022 N 469-ФЗ "О внесении изменения в статью 83 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

27.11.2025 18:32

Приложение N 5. Размеры месячных окладов в соответствии с замещаемой должностью по нетиповым должностям сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации высшего, старшего и среднего начальствующего состава в федеральных казенных учреждениях Министерст...

27.11.2025 18:32

Приложение. Перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и российских организаций, получивших иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих в...

27.11.2025 18:24

Приказ Управления делами Президента РФ от 21.12.2021 N 620 "Об утверждении перечня должностей федеральной государственной гражданской службы Управления делами Президента Российской Федерации, при замещении которых федеральные государственные гражданские...

27.11.2025 18:14

Раздел 1. Расходы на приобретение сырья, материалов, топлива, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий для производства и продажи продукции (товаров, работ, услуг) по их видам, тысяча рублей. Приказ Федеральной службы государственной статистики от 22.07.2021 N 437 "Об...

27.11.2025 18:10

Приложение N 2. Обращение. Приказ Федеральной службы судебных приставов от 13.04.2021 N 170 "Об утверждении Порядка поступления в Федеральную службу судебных приставов и ее территориальные органы обращений, рапортов (заявлений), являющихся основаниями для...

Мы обрабатываем локальные данные браузера и используем инструменты аналитики в целях улучшения и обеспечения работоспособности сайта, статистических исследований и обзоров. Вы можете запретить обработку указанных данных в настройках браузера. Пожалуйста, [ознакомьтесь с условиями их обработки](#).

Принять